

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 256/2553

พนักงานอัยการ สำนักอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวัชรชัย สุขใจ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 134

การสอบสวนเป็นเพียงการที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการทั้งหลายตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ การแจ้งข้อหาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134 นั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหา รู้ตัวก่อนว่าจะถูกสอบสวนในคดีอาญาเรื่องใดเท่านั้น ดังนั้น แม้เดิมจะแจ้งข้อหาหนึ่ง แต่เมื่อสอบสวนไปแล้วปรากฏว่า การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานอื่นก็ถือได้ว่าการสอบสวนในความผิดฐานดังกล่าวมาแล้วแต่แรก ฉะนั้น เมื่อคดีนี้ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจะแจ้งข้อหาแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวก ฐานร่วมกันกระทำความผิด แต่เมื่อโจทก์เห็นว่าพฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกเข้าองค์ประกอบความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์โจทก์ก็มีอำนาจที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 340, 340 ตี, 370 ริบผิดตาบและรถจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเฉพาะ
จำเลยที่ 1 ออกเสียจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 340 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตี จำคุกคนละ 18 ปี ริม
อาวุธมีดดาบและรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน บตษ กรุงเทพมหานคร 722
ของกลาง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้นำเสนอโต้
แย้งกัน พึงยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 เวลาประมาณ 1 นาฬิกา
ขณะที่ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 กับนายสุทัศน์ นั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านขายอาหาร
อีสานหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ได้ถูกคนร้ายเป็นชาย 3 คน ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดบริเวณ
หน้าร้านขายอาหาร แล้วเข้ามาพูดจาหาเรื่องข่มขู่ผู้เสียหายทั้งสองกับพวก โดยพวก
ของคนร้ายคนหนึ่งชักมีดดาบยาวประมาณ 2 ฟุต ออกมาข่มขู่ให้ผู้เสียหายที่ 1 ถอด
ตางหูทองคำหนักครึ่งสลึง ราคาประมาณ 650 บาท ที่ใส่อยู่ที่หูส่งมอบให้และข่มขู่ให้
ผู้เสียหายที่ 2 ไปซื้อเบียร์ให้ 2 ขวด ราคา 76 บาท จากนั้นคนร้ายทั้งสามได้พากัน
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไป หลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจ
ประจำสถานีตำรวจนครบาลบางโพธิ์พาง ตรวจท้องที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุจากกลุ่มผู้
เสียหายแล้วได้ออกติดตามจับกุมคนร้าย จนเวลาประมาณ 2.30 นาฬิกา ก็พบจำเลย

ทั้งสามนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ริมถนนบริเวณหน้าบ้านจำเลยที่ 3 ซอยสาธุประดิษฐ์ 28 ถนน
สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีรถ
จักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน บตษ กรุงเทพมหานคร 722 ที่ได้รับแจ้งว่า เป็นรถ
จักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะขับหลบหนีไปจอดอยู่ข้าง ๆ จึงเข้าทำการ
ตรวจค้นจับกุมจำเลยทั้งสามพร้อมยึดได้เบียร์ที่เปิดดื่มไปแล้วครึ่งขวด และให้จำเลย
ที่ 1 พาไปเอามีดดาบที่ซ่อนไว้บนกำแพง 1 เล่ม กับเบียร์อีก 1 ขวด ยังไม่ได้เปิดที่
ซ่อนไว้อยู่ข้างกำแพง ยึดไว้เป็นของกลาง ในชั้นจับกุมและสอบสวนกล่าวหาจำเลย
ทั้งสามว่าเป็นคนร้ายที่ร่วมกันกระทำความผิด โดยมีอาวุธติดตัวมาขู่เชิญ และพาอาวุธ
ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยและไม่มีเหตุสมควร ต่อมา
พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งพนักงานอัยการแล้ว ได้แจ้งข้อหา
เพิ่มเติมว่าร่วมกันปล้นทรัพย์ แต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อหา
เพิ่มเติม คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในปัญหาข้อ
กฎหมายประการแรกว่า ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและ
พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทราบ
ก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 เป็นเหตุให้การ
สอบสวนไม่ชอบ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในข้อหา ร่วมกับ
พวกปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 หรือไม่
เห็นว่า การสอบสวนเป็นเพียงการที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและ
ดำเนินการทั้งหลายตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ การแจ้ง
ข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 นั้นเป็นเพียงขั้น
ตอนหนึ่งของการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหา รู้ตัวก่อนว่าจะถูกสอบสวนในคดีอาญาเรื่อง
ใดเท่านั้น ดังนั้น แม้เดิมจะแจ้งข้อหาหนึ่งแต่เมื่อสอบสวนไปแล้วปรากฏว่า การกระ
ทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานอื่น ก็ถือได้ว่าเป็นการสอบสวนในความผิดฐานดังกล่าว

มาแล้วแต่แรก ฉะนั้น เมื่อคดีนี้ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจะแจ้งข้อหาแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวก ในฐานะร่วมกันกระทำความผิดตามที่ฟ้องมาแล้ว แต่เมื่อโจทก์เห็นว่า พฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวก เข้าองค์ประกอบ ความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โจทก์ก็มีอำนาจที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ได้ ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยประการต่อไปว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นคนร้ายที่ร่วมกับพวก ปล้นทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสองตามฟ้องหรือไม่... เห็นว่า สถานที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้า บัมน้ำมัน มีร้านขายอาหารและมีร้านสะดวกซื้อไคมอนกรีน ตั้งอยู่ในบริเวณบัม จึง เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวมีแสงสว่างจากไฟฟ้าเพียงพอที่จะมองเห็นหน้าคนร้ายได้ ชัดเจนตามที่ร้อยตำรวจเอกเรื่องวิทย์เบิกความไว้ ประกอบกับข้อเท็จจริงได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกได้เข้ามาพุดจาหาเรื่องกับกลุ่มผู้เสียหายที่ นั่งรับประทานอาหารที่บริเวณร้านขายอาหารอีสานหน้าบัมน้ำมันก่อน แล้วคนร้าย 2 คนยังบังคับเดินตามหลังผู้เสียหายที่ 2 เข้าไปซื้อเบียร์ในร้านสะดวกซื้อในบริเวณบัม น้ำมันอีกด้วย จึงเชื่อว่าผู้เสียหายทั้งสองกับพวกมีเวลา มีโอกาสประกอบกับมีแสง สว่างเพียงพอที่จะสามารถจดจำใบหน้าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้แน่ชัด เพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกไม่ได้สวมหมวกหรือใช้ผ้าปิดบังใบหน้าแต่อย่างใด รวมทั้งจำเลย ที่ 2 และที่ 3 กับพวกได้ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในบริเวณนั้นถึง 2 ครั้งก่อน เกิดเหตุ จึงเชื่อว่าผู้เสียหายทั้งสองกับพวกมีโอกาสจดจำรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ ด้วย จึงเป็นเหตุผลให้เชื่อได้ว่าภายหลังเกิดเหตุเมื่อผู้เสียหายทั้งสองกับพวกได้พบ กับร้อยตำรวจเอกเรื่องวิทย์กับพวกซึ่งตรวจท้องที่ผ่านมาพอดี จึงเข้าแจ้งเหตุ และ แจ้งรูปพรรณคนร้ายรวมทั้งยานพาหนะที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดให้ร้อย ตำรวจเอกเรื่องวิทย์กับพวกทราบได้ทันที ซึ่งเป็นเรื่องปกติของผู้เสียหายโดยทั่วไปที่ เพิ่งจะประสบเหตุร้ายพึงปฏิบัติเช่นนั้น จึงเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกเรื่องวิทย์สามารถ กระจายกำลังติดตามจับกุมจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกพร้อมของกลางบางส่วนได้

ภายในเวลาหลังเกิดเหตุและหลังจากรับแจ้งเหตุเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ทั้งได้ให้เจ้าพนักงานตำรวจไปตามตัวผู้เสียหายทั้งสองกับนายสุทัตมาซึ่งตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกพร้อมของกลางในคินนันท์ทันที จึงมีเหตุผลให้เชื่อว่า ผู้เสียหายทั้งสองกับนายสุทัตสามารถจดจำจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ว่าเป็นคนร้ายที่ร่วมกันใช้อาวุธมีดดาบข่มขู่เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งสองไปในคินเกิดเหตุจริงตามที่ได้ให้การไว้ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ดังนั้นถึงแม้ผู้เสียหายที่ 2 กับนายสุทัตจะเปิดความบ้ายเบี่ยงกลับคำให้การที่ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวน เป็นทำนองว่าจำคนร้ายทั้งสามไม่ได้ เพราะกลัวจะถูกทำร้ายจึงไม่กล้ามองหน้าคนร้ายทั้งสาม ซึ่งขัดแย้งกันกับที่เคยให้การในชั้นสอบสวนอย่างสิ้นเชิงนั้น อาจเนื่องมาจากผู้เสียหายที่ 2 ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากฝ่ายจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้ว จึงไม่ประสงค์จะเอาเรื่องกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่อไปหรืออาจกลัวว่าจะถูกพวกจำเลยทำร้ายได้หากพูดความจริง เพราะยังคงทำงานอยู่ที่บริษัทแอ็คเตอร์ จำกัด ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ใกล้ที่เกิดเหตุจึงเป็นเหตุให้ต้องเบิกความกลับคำให้การของตนในชั้นสอบสวน ซึ่งแตกต่างจากผู้เสียหายที่ 1 ที่ปัจจุบันออกจากงานและกลับไปอยู่บ้านเดิมที่จังหวัดอุดรธานีแล้ว จึงไม่เกรงกลัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 อีก จึงกล้าเบิกความตามที่เกิดขึ้นจริงซึ่งตรงกับที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนยืนยันว่าพวกของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นคนชักมีดดาบออกมาจากกระดาสที่ห่อแล้วนำมาจี้ที่ใบหูข้างซ้ายของพยาน แล้วบอกให้พยานถอดต่างหูทองคำส่งมอบให้จำเลยที่ 1 และยืนยันว่าคนร้ายทั้งสามเป็นคนพูดในลักษณะข่มขู่ให้ผู้เสียหายที่ 2 ไปซื้อเบียร์มาให้ โดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เดินตามผู้เสียหายที่ 2 ไปซื้อในร้านค้าที่บริเวณปั้มน้ำมันก่อนที่จะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไป และระหว่างทางเดินกลับที่พักได้พบกับเจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจตรวจท้องที่ผ่านมาจึงเข้าแจ้งเหตุให้ทราบ ต่อมาคินนันท์เวลาประมาณ 2 นาฬิกา ผู้เสียหายที่ 2 กับเจ้าพนักงานตำรวจได้มาตามพยานบอกว่าจับกุมคนร้ายได้แล้ว ให้ไปดูตัวคนร้ายที่สถานีตำรวจ นายสุทัตได้ชี้ตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกแก่เจ้าพนักงานตำรวจส่วนพยาน

ไม่กล้าชี้ตัว เนื่องจากทั้งสามคนเคยพูดข่มขู่ไว้ว่าสามารถจำหน่ายกับผู้เสียหายที่ 2 ได้ หากแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจก็จะกลับมาทำร้ายในภายหลัง และพยานยังยืนยันว่านายสุทศชี้ตัวคนร้าย โดยไม่ปรากฏว่าพยานเบิกความว่านายสุทศชี้ตัวตามคำบอกของเจ้าพนักงานตำรวจ ตามที่นายสุทศเบิกความแต่อย่างไร จึงเชื่อว่านายสุทศได้ชี้ตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกในคืนเกิดเหตุด้วยความสมัครใจเอง ไม่มีใครชี้แนะหรือบังคับให้ชี้ เพราะหากนายสุทศยังกลัวและไม่กล้าชี้ตัวคนร้ายเช่นเดียวกับผู้เสียหายที่ 1 แล้ว นายสุทศก็สามารถปฏิเสธไม่ชี้ตัวได้แต่หาได้ทำเช่นนั้นไม่ แสดงว่านายสุทศชี้ตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกด้วยความสมัครใจโดยไม่มีคนชี้แนะบอกให้ชี้ตามที่เบิกความในชั้นพิจารณา นอกจากนี้ผู้เสียหายที่ 1 ยังยืนยันว่า บันทึกรายการชันสอบสวนของพยานและแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุถูกต้องซึ่งต่างจากคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 2 และนายสุทศที่พยายามเบิกความบ่ายเบี่ยงว่ารายการชันสอบสวนและแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไม่ถูกต้อง และไม่ยืนยันว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกเป็นคนร้ายที่ปล้นทรัพย์ตน ทั้งนี้เพื่อให้ศาลฟังว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ใช่คนร้ายร่วมกับพวกกระทำผิดคดีนี้ นั่นเป็นการเบิกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้พ้นผิดทั้งคำเบิกความในชั้นพิจารณา พยานทั้งสองมีโอกาสเสริมแต่งเรื่องให้เป็นอย่างอื่น ต่างจากที่พยานทั้งสองได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนในคืนเกิดเหตุภายหลังจับกุมจำเลยทั้งสามได้ทันที ซึ่งไม่มีโอกาสเสริมแต่งคำให้การเป็นอย่างอื่น จึงเชื่อว่าข้อเท็จจริงตามบันทึกการชันสอบสวนของผู้เสียหายที่ 1 และนายสุทศมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณา ดังนั้น พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอจึงมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นคนร้ายที่ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสองตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองศาลพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 มานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองศาลมีคำสั่งให้บริษัทรถจักรยานยนต์ของกลางด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยในส่วนนี้ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงเพียงแต่เป็นยานพาหนะที่จำเลยที่ 3 และที่ 3 กับพวกใช้พาไปกระทำความผิดและพาหลบหนีเท่านั้น จึงเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกใช้เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดพาทรัพย์สินนั้นไป และเพื่อให้พ้นการจับกุมเท่านั้น จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ศาลจะพึงสั่งริบได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขสั่งเสียใหม่ให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่บริษัทรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน บตษ กรุงเทพมหานคร 722 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล-ไพโรจน์ วายุภาพ-วิรุฬห์ แสงเทียน)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>สำนักวิชาการ</u>
-------------------	---------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------